

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3718/2538

นาง พรพันธ์ แพทย์ประทุม
นาง ทองใบ วันคำ

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.วิ.พ. มาตรา 42, มาตรา 247

การร้องขอให้ศาลแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้นับคำร้อง เมื่อผู้นับคำร้องถึงแก่ความตายสิทธินั้นก็ย่อมระงับไปไม่ตกทอดไปยังทายาทจ. ซึ่งเป็นทายาทผู้ร้องไม่อาจเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่ผู้ร้องได้จ. จึงเป็นบุคคลนอกคดีที่ไม่มีสิทธิฎีกาคัดค้านคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค1ที่สั่งยกคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนของจ.

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งนางพรพันธ์แพทย์ประทุม ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนางพุดทาหรือพุดธาใบลาดหรือใบราชหรือสมบัติทอง ต่อมาผู้คัดค้านขอให้เพิกถอนผู้ร้องออกจากเป็นผู้จัดการมรดกและแต่งตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดก

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งถอนผู้ร้องออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกและตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกของนางพุดทาหรือพุดธาใบลาดหรือใบราชหรือสมบัติทอง ผู้ตายแทน ให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย

ผู้ร้องอุทธรณ์

ระหว่างอุทธรณ์ผู้ร้องถึงแก่กรรม ร้อยตำรวจโทแจ่ม แพทย์ประทุม สามีผู้ร้อง ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทน

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยว่า สิทธิในการร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกเป็นสิทธิ เฉพาะตัวไม่ตกทอดไปยังทายาท ให้ยกคำร้องและจำหน่ายคดีจากสารบบความ

ร้อยตำรวจโทแจ่ม แพทย์ประทุม ในฐานะทายาทของผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่ร้อยตำรวจโทแจ่มฎีกาว่าตนมีสิทธิเข้าเป็นคู่ความแทนที่ ผู้มรณะเพราะเป็นทายาทผู้ร้อง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 42 นั้น เห็นว่าการร้องขอให้ศาลแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก โดยสภาพย่อมเป็นสิทธิ เฉพาะตัวของผู้ยื่นคำร้องต่อศาล และในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องยื่นคำร้องไว้แล้วต่อมาได้ ถึงแก่ความตายลง สิทธินั้นก็ย่อมจะระงับสิ้นลงไปด้วย ไม่ตกทอดไปยังทายาท สำหรับคดีนี้ปรากฏว่าผู้ร้องถึงแก่ความตายในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ดังนั้นสิทธิของผู้ร้องในการยื่นคำร้องจึงเป็นอันระงับไปด้วยความตายของผู้ร้อง ร้อย ตำรวจโทแจ่มจะมายื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนผู้ร้องผู้มรณะหาได้ไม่ คำสั่งศาล อุทธรณ์ภาค 1 ชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยและเมื่อร้อยตำรวจโทแจ่มไม่อาจเข้า มาเป็นคู่ความแทนที่ผู้ร้องได้เช่นนี้ ร้อยตำรวจโทแจ่มจึงเป็นบุคคลนอกคดีไม่อยู่ใน ฐานะที่จะฎีกาในคดีนี้ได้ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษายกฎีกาของร้อยตำรวจโทแจ่ม แพทย์ประทุม

(ปราโมทย์ ขพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-เสริม บุญทรงสันติกุล)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ